

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COLOCAR A CIDADE.

NOME, brasileiro, solteiro, PROFISSÃO, inscrito no RG , bem como CPF/MF sob o nº XXXXXXXX , residente e domiciliado no ENDEREÇO, vem com fulcro nos artigos 186 e 927 do Código Civil c/c artigo 5º, V e X, da Constituição Federal, artigo 6º, VI e VIII, respeitosamente a V. Exa., para promover a presente:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

Em face de **LOJAS COLOMBO S/A**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, Inscrita no CNPJ sob o nº 09.218.787/0001-37, com filial situada no **Shopping Tropical Plaza, na Avenida Ruy Barbosa, Centro, Macaé – CEP** e da **ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.**, pessoa jurídica de Direito Privado, Inscrita no CNPJ sob o nº 02. 713.530/0001-02, com endereço na A.I. Santos, n 466, 9 andar, CEP:01418-000, São Paulo-SP, em razão dos fatos a seguir alegados

I – DOS FATOS

Em XXX de 201X o Autor efetuou a compra de algumas roupas na loja da 1ª Acionada, nesta cidade de CIDADE, efetuando o pagamento com seu cartão de crédito, quando percebeu, um ano após a compra, que estava sendo debitado em seu cartão de crédito um seguro de acidentes pessoais, jamais solicitado, no valor de R\$ XXX,XXX (XXX reais e XXXX centavos).

Após ter percebido os descontos, o Autor solicitou o envio da apólice de n. XXXXXXXXXXXXX, pela Seguradora, a 2ª Acionada, bem como a origem e o comprovante da sua assinatura, tendo sido encaminhada a apólice via email, sem qualquer assinatura do proponente, vez que o Autor nunca autorizou a adesão a qualquer seguro.

Constatando a origem do seguro, o Autor entrou em contato com a 1 Ré que informou que a loja efetua esse tipo de seguro apenas com a autorização do cliente e a fatura do seguro já é debitado automaticamente no cartão de crédito, através das informações enviadas pela loja.

Ademais, a Acionada informou que os funcionários recebem comissões por cada adesão ao seguro, percebendo então o Autor a má-fé do atendente da loja, vez que nunca, em momento algum, autorizou a adesão à qualquer seguro e ainda assim, seus dados foram transmitidos para a seguradora, o que constata-se, de plano, a cobrança indevida e o total desrespeito das Acionadas com o Acionante.

Ressalte-se que o Autor tentou efetuar o cancelamento do seguro mencionado e até a presente data não houve resposta da seguradora, **que ainda vem debitando indevidamente os descontos no cartão de crédito do Autor.**

Vê-se que, no caso em tela, a 1ª Ré agiu com completa má fé ao transferir os dados do Autor para a seguradora sem a sua autorização, visando angariar lucros financeiros às custas do Autor e a 2ª Ré ao emitir apólice sem autorização do proponente, o que consta a presença dos danos materiais e morais.

1- DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

É evidente os prejuízos materiais ocasionados à parte Autora, uma vez que, o Autor está pagando um seguro jamais por ele acionado, o que consta a ilegalidade das condutas das Acionadas.

A responsabilidade civil indica a situação especial daquele que deva arcar com as conseqüências de um fato danoso, diante da violação da norma ou obrigação a que o agente devia observância.

Implica, no dizer de Giorgio Giorgi, na *"obrigação de reparar mediante indenização quase sempre pecuniária, o dano que o nosso fato ilícito causou a outrem"* in Teoria delle obbligazioni, vol. V, nº. 143, pág. 224

Por fim, é imperioso enfatizar que, na relação de consumo, a COBRANÇA INDEVIDA, enseja o ressarcimento em DOBRO, assim convencionado pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu Art. 42, parágrafo único

Art. 42- Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Diante do efetivo prejuízo oriundo dos débitos automáticos efetuados indevidamente no cartão de crédito do Autor é devido todo o valor cobrado desde XXXXXXXXXX até o presente momento, sendo devido seu ressarcimento em dobro, acrescidos dos juros legais.

3- DO DANO MORAL

Em conseqüência da utilização indevida dos dados do Autor ao efetuar o pagamento na loja da 1ª Acionada, é evidente a presença do Dano Moral, tendo em vista o total desrespeito ao consumidor.

A obrigatoriedade de reparar o dano está consagrada na Constituição Federal, precisamente em seu art. 5º, onde a todo cidadão é *"assegurado o direito de resposta, proporcionalmente ao agravo, além de indenização por dano material, moral e à imagem"* (inc. V) e também pelo seu inc. X, onde *"são*

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Tendo em vista tais fatos, os mesmos caracterizam ato ilícito, também caberia o dever de reparar, agora com base no art. 186 e 927 do Código Civil. E essa reparação, conforme se lê no art. 948, do Antigo Código Civil, consistiria na fixação de um valor que fosse capaz de desencorajar o ofensor ao cometimento de novos atentados contra este relevante patrimônio moral das pessoas, que é o nome e imagem.

Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) também prevê o dever de reparação, posto que ao enunciar os direitos do consumidor, em seu art. 6º, traz, dentre outros, o direito de *“a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”* (inc. VI) e *“o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados”.*

Quanto à prova em concreto *“na verdade, prevalece o entendimento de que o dano moral dispensa prova em concreto, tratando-se de presunção absoluta, não sendo, outrossim, necessária a prova do dano patrimonial”.* (CARLOS ALBERTO BITTAR, *Reparação Civil por Danos Morais*, ed. RT, 1993, p. 204).

Diante do exposto acima, o Autor requer a condenação das Acionadas no dever de indenizar, pelos danos morais que vem provocando ao utilizar os dados do Autor, o que comprova o absoluto descaso perante o consumidor.

Outrossim, deve-se levar em conta, ainda, o poder econômico da Ré e o fato de que a função sancionadora que a indenização por dano moral e material busca, só surtirá algum efeito se atingir sensivelmente o patrimônio da Ré, de forma que a coíba a deixar que a desorganização prejudique toda a coletividade que com ele mantém a mesma relação do Autor.

4- DO PEDIDO

Ante o exposto, a V. Exa., requer:

- a) A citação das Acionadas para querendo, apresentar resposta à presente ação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão;
- b) Que seja declarada a nulidade do contrato do seguro tendo em vista a inexistência do consentimento do Autor para a emissão da correspondente apólice.
- c) A procedência do pedido, com a condenação das Acionadas aos Danos Materiais, diante da cobrança indevida, devendo ser restituído em Dobro, sob os moldes do Artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor;
- d) A procedência do pedido, com a condenação das Acionadas aos Danos Morais causados ao Autor no valor a ser arbitrado por este Juízo;
- e) a inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90.

Dá a causa o valor de R\$ 10.000,00

Nestes Termos Pede Deferimento

xxxxx, xxxx de XXXXXXXX de 2013.

NOME